Derecho Laboral

Dra. Rajchnudel

Naturaleza jurídica

- Normas de derecho privado integrado por normas de orden publico.

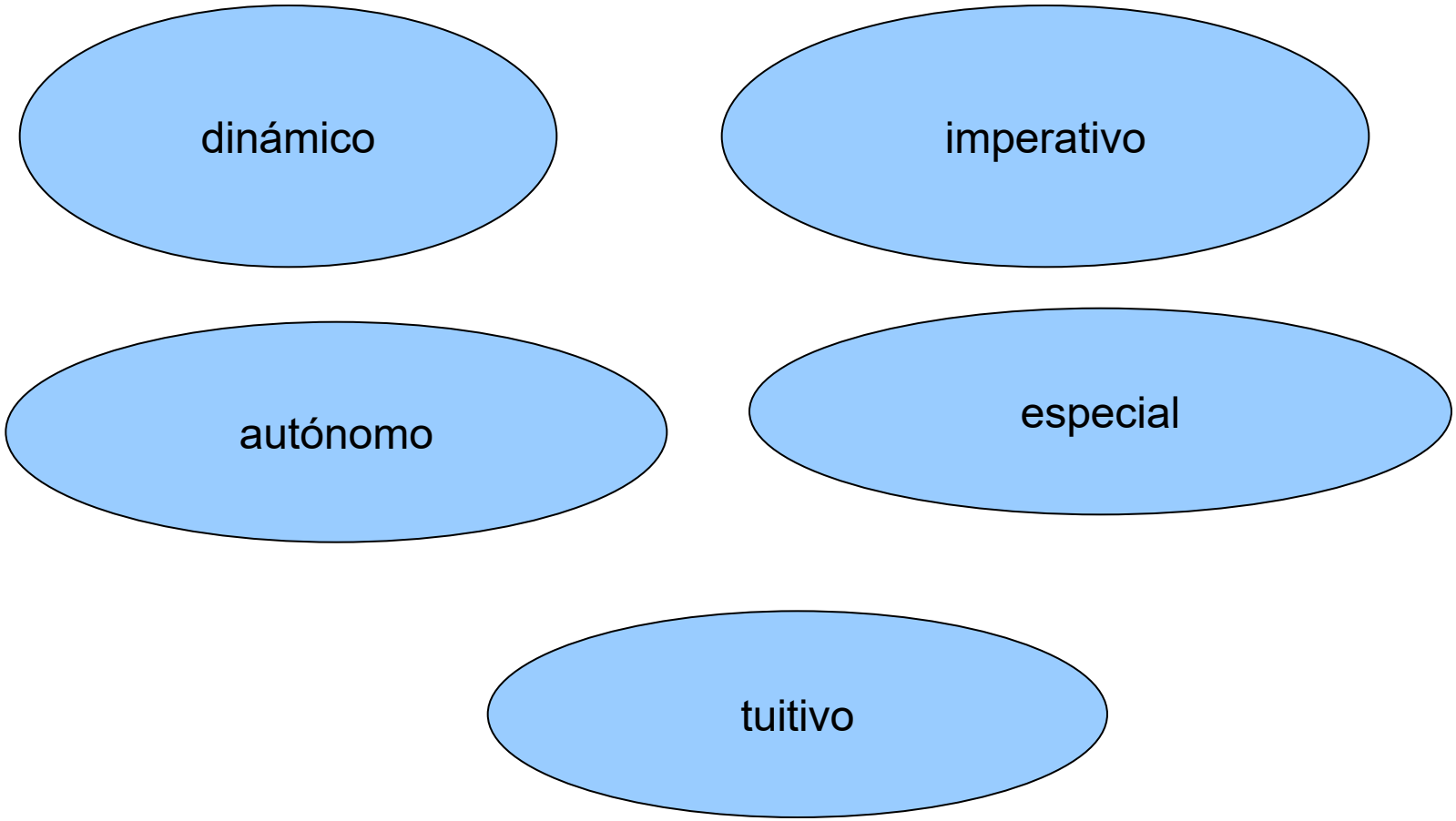
- Que es el orden publico laboral?

  El orden público laboral es el conjunto de normas imperativas (de ley o de convenio colectivo) que se imponen a la voluntad de las partes en tanto ésta no establezca condiciones más favorables para el trabajador

Ejemplos de normas de orden público

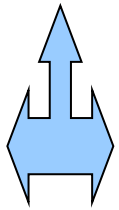
- Prohibido pactar condiciones menos favorables.
- Irrenunciabilidad de las leyes
- Sustitución de normas que disminuyan o restrinjan derechos
- Trabajo prohibido
- Inoponibilidad al trabajador de ciertas nulidades del contrato

Caracteres



Normas aplicables

Normas de fondo



Normas de forma

Leyes de contrato de trabajo

Leyes de procedimientos laborales

Contrato de trabajo

- Habrá contrato de trabajo (cualquiera sea su forma o denominación) una persona física obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra y bajo su dependencia por período determinado o indeterminado de tiempo con el pago de una remuneración.

Fuentes

- la ley
- leyes y estatutos profesionales.
- convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales.
- voluntad de las partes.
- usos y costumbres

caracteres

- Consensual
- No formal
- Oneroso
- Bilateral
- Típico
- Conmutativo
- De tracto sucesivo

elementos

- Consentimiento
- Capacidad
- Objeto
- Forma
- Prueba
- Plazo o modalidad
- Precio o remuneración

Reforma del art 23

Art. 23. — Presunción de la existencia del contrato de trabajo.

El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario

La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social

(Artículo sustituido por art. 89 de la Ley N° 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

Intermediacion Solidaridad

- **Art. 29. — Mediación. Intermediación. Solidaridad. Subsidiariedad.**
- Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas.
- La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados, exclusivamente respecto de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva
- .

(Artículo sustituido por art. 90 de la Ley N° 27.742 B.O. 8/7/2024. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

- **Art. 29 BIS.** — El empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente, será solidariamente responsable con aquélla por todas las obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la Seguridad Social y depositarlos en término.
- El trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido por la Convención Colectiva, será representado por el Sindicato y beneficiado por la Obra Social de la actividad o categoría en la que efectivamente preste servicios en la empresa usuaria.

Subcontratación y delegación. Solidaridad ART 30

Cedan total o parcialmente establecimiento o explotación a su nombre

o

Contraten o subcontraten trabajos o ser-servicios

<u>correspondientes a la actividad</u> <u>normal y especifica propia del establecimiento</u>

deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas

↓

cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social

↓

además deberán exigir:

↓

El número del Código Único de Identificación laboral de cada trabajador
La constancia de pago de las remuneraciones,
Copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social,
Una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular
Cobertura por riesgos del trabajo
No se puede delegar ese control que debe hacer el principal

Incumplimiento: responsabilidad solidaria

Incumplimiento: responsabilidad solidaria

- El incumplimiento de alguno de los requisitos harán responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social".
- Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la Ley 22.250.

Contratistas e intermediarios.

Los trabajadores contratados por contratistas o intermediarios tendrán derecho a solicitar a la empresa principal para los cuales dichos contratistas o intermediarios presten servicios o ejecuten obras, que retengan, de lo que deben percibir estos, y den en pago por cuenta y orden de su empleador, los importes adeudados en concepto de remuneraciones, indemnizaciones u otros derechos apreciables en dinero provenientes de la relación laboral

Conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el principal estará facultado a retener sin preaviso, de lo que deben percibir los contratistas o intermediarios, los importes que estos adeuden a los organismos de seguridad social con motivo de la relación laboral mantenida con los trabajadores contratados por dichos contratistas o intermediarios. Dichas sumas deberán depositarse a la orden de los correspondientes organismos en las formas y condiciones que determine la reglamentación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro de los noventa (90) días de sancionada la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos establecerá un mecanismo simplificado a fin de poder efectivizar la retención correspondiente a la seguridad social establecida en el presente artículo.

Art. 32 ley 22250

Quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o sub.-contratistas de la construcción

deberá

requerir
constancia de su inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la construcción

comunicar
la iniciación de la obra y su ubicación

Los empresarios, los propietarios y los profesionales cuando se desempeñen como constructores de obra o contraten contratistas o subcontratistas

que no hayan acreditado su inscripción en el Registro Nacional

SERAN
SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES

Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad

- Siempre que una o más empresas aun con personalidad jurídica propia → estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras → o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente → y hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria serán frente a los trabajadores y a los organismos de seguridad social

  solidariamente responsables

PERIODO DE PRUEBA

El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis (6) meses de vigencia.

Las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho período de prueba:

a) hasta ocho (8) meses, en las empresas de seis (6) y hasta cien (100) trabajadores; y

b) hasta un (1) año en las empresas de hasta cinco (5) trabajadores.

Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo a la extinción.

.)

El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:

Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una vez, si lo hace se considerará de pleno derecho, que el empleador ha renunciado al período de prueba.

El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial, se considerará abusiva la conducta del empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente.

Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social, con los beneficios establecidos en cada caso.

El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212.

El período de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.

El empleador deberá registrar al trabajador desde la fecha de inicio de la relación; caso contrario, se considerará que ha renunciado al período de prueba.

Forma de extinción de los contratos laborales

- **Renuncia del trabajador (Art. 240)**
- **Voluntad concurrente de las partes (Art.241)**
- **Por justa causa (Art.242)**
- **Fuerza mayor o falta o disminución de trabajo (Art.247)**
- **Muerte del trabajador (Art.248)**
- **Muerte del empleador (Art.249)**
- **Vencimiento del plazo (Art.250)**
- **Quiebra o concurso del empleador (Art. 251)**
- **Jubilación del trabajador (Art. 252)**
- **Incapacidad o inhabilidad del trabajador (Art. 254)**

De las Modalidades del Contrato de Trabajo

- **Art. 90. —** **Indeterminación del plazo.**
- **Art. 92 TER.** **Contrato de Trabajo a tiempo parcial.**
- **Art. 93.** **Del contrato de trabajo a plazo fijo**
- **Art. 96** **Del contrato de trabajo de temporada**
- **Art. 99** **Del contrato de trabajo eventual**
- Art 101 **Del contrato de trabajo de grupo o por equipo**
- **Art. 102 bis.** **Del Contrato de Teletrabajo**

- **Art. 102 bis. —** Concepto. Habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, en los términos de los artículos 21 y 22 de esta ley, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación. .

  Los presupuestos legales mínimos del contrato de teletrabajo se establecerán por ley especial. Las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán mediante la negociación colectiva respetando los principios de orden público establecidos en esta

El trabajador independiente

- El trabajador independiente podrá contar con la colaboración de hasta TRES (3) trabajadores independientes colaboradores para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo nacional.

Es una relación autónoma, y no existe vinculo de dependencia entre ellos ni con los contratantes de los servicios u obras

- Inscriptos en el Régimen General de Impuestos y Seguridad Social u otro régimen que pudiera corresponder
- Prestar declaración jurada ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) respecto al carácter independiente de la relación
- Los trabajadores independientes podrán contar con un sistema de cobertura de accidentes personales

.

El trabajador independiente

- La relación entre el trabajador independiente y los trabajadores independientes colaboradores tendrá las siguientes características

- a) No se podrá limitar ni restringir la posibilidad de que el trabajador independiente colaborador realice actividades de forma simultánea

- b) Cualquiera de las partes podrán rescindir, en cualquier momento, el vínculo de colaboración.

- c) El trabajador independiente no podrá mantener vigentes, en forma simultánea, contratos con más de TRES (3) trabajadores independientes colaboradores bajo esta modalidad.

No será de aplicación cuando se presuma que una relación de trabajo en relación de dependencia fue sustituida por una relación entre las partes de diferente encuadre jurídico a los fines de usufructuar los beneficios del mencionado artículo.

Se aplica pero debe faltar algunas alguna de las notas típicas de la relación laboral que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica.

Transferencia. Solidaridad

El transmítente y el adquirente _serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión y que afectaren a aquél.

Se aplica la solidaridad para las transferencia permanente o en forma transitoria.

Se considerará adquirente a toda aquel que pasare a ser titular del establecimiento aun cuando lo fuese como arrendatario o como usufructuario o como tenedor a título precario o por cualquier otro modo.

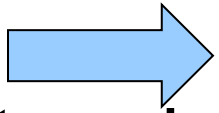
La solidaridad, por su parte, también operará con relación a las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existente al tiempo de la restitución del establecimiento cuando la transmisión no estuviere destinada a surtir efectos permanentes

La responsabilidad solidaria será también de aplicación cuando el cambio de empleador fuese motivado por la transferencia de un contrato de locación de obra, de explotación u otro análogo, cualquiera sea la naturaleza y el carácter de los mismos.

Contrato de pasantía

- **Conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados**
- **sin carácter obligatorio**
- **La duración y la carga horaria: DOS (2) meses y máximo de DOCE (12) meses, con una carga horaria semanal de hasta VEINTE (20) horas. renovable, por hasta SEIS (6) meses adicionales**
- **no hay relación laboral entre el pasante y la empresa .**
- **Si luego de la pasantía se contrata a la persona por tiempo indeterminado, no se puede hacer uso del período de prueba del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.**

Contrato de pasantía

- Asignación estimulo (no remunerativo) conforme convenio, el mejor y si no existe conforme salario mínimo vital y móvil, siempre proporcional con carga horaria.
- Aplicación de ley de riesgos de trabajo
- Cobertura de salud
- Incumplimiento:  contrato laboral por tiempo indeterminado

- **PARA PARCIAL LECTURA DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DE LA LEY 20744 (con todas las reformas)**
- **1, 4, 7, 8, 9, 21, 23, 29 bis, 30, 31, 32, 33 , 34 35. 45, 46, 48, 49, 52**
- **62 a 89 (derechos y deberes de las partes)**
- **92 bis**
- **136,138, 139, 140, 142**
- **231, 232, 233, 234, 235**
- **212, 240, 241, 242,245 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254 (extinción de los contratos laborales)**